

ข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านพฤษภา 33

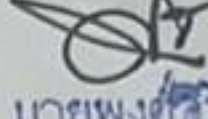
หมวดที่ 1

บททั่วไป

ข้อบังคับนี้ได้จดทะเบียน

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พฤษภา 33

แล้วแต่วันที่ ๗ กย. ๒๕๕๕


นายพงษ์ศิริ นามทรัพย์
ประธานนิติบุคคล

ข้อ 1 นิติบุคคลหมู่บ้านนี้ชื่อว่า “นิติบุคคลหมู่บ้านพฤษภา 33 และข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับ “นิติบุคคลหมู่บ้านพฤษภา 33

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้

“ที่ดินจัดสรร” หมายถึง ที่ดินที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อยในหมู่บ้านจัดสรร “นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรพฤษภา 33” ตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต

“ผู้จัดสรรที่ดิน” หมายถึง บริษัท พฤษภา เรสเดนท์ จำกัด (มหาชน) ผู้ได้รับอนุญาต ให้กระทำการจัดสรรที่ดินหมู่บ้าน “นิติบุคคลหมู่บ้านพฤษภา 33” ตั้งอยู่ ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และหมายรวมถึงผู้รับโอนใบอนุญาตด้วย

“สมาชิก” หมายถึง ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในหมู่บ้านจัดสรร “นิติบุคคลหมู่บ้าน พฤษภา 33” ทุกราย และผู้จัดสรรที่ดินสำหรับที่ดินแปลงย่อยที่ยังไม่มีผู้ซื้อ หรือได้โอนกลับมาเป็นของผู้จัดสรรที่ดิน

“สมาชิกวิสามัญ หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก แต่มีส่วนร่วมใช้สาธารณูปโภค บริการสาธารณะในหมู่บ้าน

“ที่ประชุมใหญ่” หมายถึง ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการ “นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พฤษภา 33”

“สำนักงาน” หมายถึง สำนักงาน “นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พฤษภา 33

“สาธารณูปโภค” หมายถึง ระบบหรือการบริการที่ได้จัดให้มีขึ้น เพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต เช่น ถนน สวน สนามเด็กเล่น เป็นต้น

“บริการสาธารณะ” หมายถึง การให้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการจัดสรรที่ดินกำหนดไว้ในโครงการที่อนุญาตจัดสรรที่ดิน

“ค่าใช้จ่าย” หมายถึง ค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภค และการจัดการสาธารณูปโภคการดูแลรักษาความปลอดภัย การดูแลรักษาความสะอาด ค่าบริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และค่าบริการสาธารณะต่างๆ

“อัตร่าค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และการจัดการสาธารณูปโภค” หมายถึง อัตร่าค่าใช้จ่ายที่คิดจากจำนวนเนื้อที่ดินและการใช้ประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้างที่สมาชิกถือครอง

“อัตร่าเรียกเก็บค่าใช้จ่าย” หมายถึง อัตร่าค่าใช้จ่ายที่สมาชิกจะต้องชำระ เพื่อบำรุงรักษา และการจัดการสาธารณูปโภคการดูแลรักษาความปลอดภัย การดูแลรักษาความสะอาด ค่าบริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และค่าบริการสาธารณะต่างๆรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บตามประเภทของการใช้สอย และค่าจ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีขึ้นเฉพาะกลุ่ม

“คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน” หมายถึง คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี

“เจ้าพนักงานที่ดิน” หมายถึง เจ้าพนักงานที่ดินซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติการในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

“พระราชบัญญัติ” หมายถึง พระราชบัญญัติการจกสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 และให้หมายรวมถึงพระราชบัญญัติฉบับที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

“เงินกองทุน” หมายถึง เงินทุนเมื่อเริ่มจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อบังคับฉบับนี้ หรือตามมติที่ประชุมใหญ่สมาชิก

ข้อ 3 การใช้ประโยชน์ภายในแปลงที่ดินจัดสรร ให้ใช้เพื่อการพักอาศัยและหรือเชิงพาณิชย์(แต่ต้องไม่ใช่โรงงานหรือธุรกิจอื่นที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่สมาชิก)

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากที่กำหนดไว้ในข้อ 3. ไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากการพักอาศัย จะต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญ่ โดยให้ถือเอาเสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม

ข้อ 4 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยให้ใช้บังคับกับสมาชิกพร้อมทั้งบริวาร หรือผู้แทนทุกคนภายในหมู่บ้าน รวมถึงผู้ใช้บริการอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ

กับสมาชิกพร้อมทั้งบริวาร หรือผู้แทนทุกคนภายในหมู่บ้าน รวมถึงผู้ใช้บริการอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการจกสรรที่ดิน และ

จะบังคับได้จดทะเบียน
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร...พ.ศ. ๖๖
- ๗ ก.ย. ๒๕๕๕
แล้วแต่วันที่.....
เจ้าพนักงานที่ดิน
นนทบุรี

ข้อบังคับนี้เมื่อมีมติถูกต้องแล้วให้คณะกรรมการนิติบุคคลนำไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน และเมื่อเจ้าพนักงานที่ดินได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแล้ว จึงมีผลสมบูรณ์บังคับใช้

ข้อ 5 ถ้าข้อกำหนดใดมิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับ ให้บังคับตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 2

วัตถุประสงค์

ข้อบังคับนี้ได้จดทะเบียน

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร...พ.ศ. 22

งตั้งแต่วันที่... - ๗ ก.ย. ๒๕๕๕

นายพงศ์สิริ นพพัทธ์
ได้ เกษมที่ดิน

ข้อ 6 นิติบุคคลหมู่บ้านพฤษภา 33 มีวัตถุประสงค์เพื่อรับโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้น เพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาต และจัดการดูแลสาธารณูปโภคบริการสาธารณะ บัญชี การเงิน และความเรียบร้อยในหมู่บ้านให้คงสภาพดีดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกหมู่บ้านจัดสรร และให้มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว และมติของที่ประชุมใหญ่สมาชิก หรือมติของคณะกรรมการนิติบุคคลภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ดังนี้

(1) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค

(2) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการอยู่อาศัยและการจราจรภายในที่ดินจัดสรร

(3) เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะในส่วนที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีหน้าที่บำรุงรักษาจากสมาชิก

(4) ยื่นคำร้องทุกข์หรือเป็นโจทก์ ฟ้องแทนสมาชิกเกี่ยวกับกรณีที่กระทบสิทธิหรือประโยชน์ของสมาชิกตั้งแต่สิบรายขึ้นไป

(5) จัดให้มีบริการสาธารณะเพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์

(6) ดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ระเบียบของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางหรือข้อบังคับของคณะกรรมการที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 การดำเนินการตาม (1) (2) และ (5) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญ่ โดยให้ถือเอาเสียงข้างมาของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม

หมวดที่ 3

ทรัพย์สินส่วนกลางของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และที่ตั้งสำนักงาน

ข้อ 7 ทรัพย์สินของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนี้ ได้แก่ ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ประกอบด้วย สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พฤษภา 33 ที่ตั้ง หมู่ 10 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และ หรือทรัพย์สินอื่นที่มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก ได้แก่

1) ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค ประเภท – แปลงถนน

ทรัพย์สินก่อนควบรวมของหมู่บ้านจัดสรรพฤษภา 33/1

ที่ดินโฉนดเลขที่	80954 รวมเนื้อที่ 6-1-47.00 ไร่
ที่ดินโฉนดเลขที่	81223 รวมเนื้อที่ 0-2-49.00 ไร่
ที่ดินโฉนดเลขที่	81284 รวมเนื้อที่ 0-3-30.00 ไร่
ที่ดินโฉนดเลขที่	81340 รวมเนื้อที่ 0-1-69.00 ไร่
ที่ดินโฉนดเลขที่	81323 รวมเนื้อที่ 0-3-29.00 ไร่
ที่ดินโฉนดเลขที่	81363 รวมเนื้อที่ 0-3-56.50 ไร่
ที่ดินโฉนดเลขที่	81248 รวมเนื้อที่ 0-2-53.00 ไร่

ทรัพย์สินก่อนควบรวมของหมู่บ้านจัดสรรพฤษภา 33/2

ที่ดินโฉนดเลขที่	79801 รวมเนื้อที่ 2-2-86.00 ไร่
ที่ดินโฉนดเลขที่	81446 รวมเนื้อที่ 0-2-41.40 ไร่
ที่ดินโฉนดเลขที่	81634 รวมเนื้อที่ 0-3-81.00 ไร่

2) ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค ประเภท – บ่อบำบัดน้ำเสีย

ทรัพย์สินก่อนควบรวมของหมู่บ้านจัดสรรพฤษภา 33/1

ที่ดินโฉนดเลขที่	81206 รวมเนื้อที่ 0-0-92.00 ไร่
------------------	---------------------------------

ทรัพย์สินก่อนควบรวมของหมู่บ้านจัดสรรพฤษภา 33/2

ที่ดินโฉนดเลขที่	81630 รวมเนื้อที่ 0-0-48.00 ไร่
------------------	---------------------------------

3) ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค ประเภท – สวนสาธารณะ

ทรัพย์สินก่อนควบรวมของหมู่บ้านจัดสรรพฤษภา 33/1

ที่ดินโฉนดเลขที่	81395 รวมเนื้อที่ 1-1-26.00 ไร่
------------------	---------------------------------

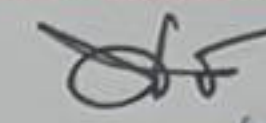
ทรัพย์สินก่อนควบรวมของหมู่บ้านจัดสรรพฤษภา 33/2

ที่ดินโฉนดเลขที่	81635 รวมเนื้อที่ 0-2-15.00 ไร่
------------------	---------------------------------

จะบังคับใช้ได้เฉพาะกับ

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร...พฤษภา 33/1

แล้วแต่วันที่... - ๗ ก.ย. ๒๕๕๕


นายพงษ์ศักดิ์ นามวงศ์
กรรมการนิติบุคคล

หมวดที่ 4

ข้อบังคับ.....ข้อ 10
ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
แล้วแต่วันที่..... - ๘ ม.ค. ๒๕๖๒
เจ้าสิบตรี.....
(ชัยวัฒน์ แก้วจรัส)

คณะกรรมการ หมู่บ้านจัดสรร

ข้อ ๑ ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรเป็นผู้ดำเนินการของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมาย และข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรภายใต้การควบคุมดูแล ของที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรเป็นผู้แทนของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก

ข้อ 10 คณะกรรมการนิติบุคคล รวมทั้งสิ้นจำนวนไม่น้อยกว่า 10 แต่ไม่เกิน 15 คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการฯ 1 คน รองประธานคณะกรรมการฯ 3 คนร่วมกับกรรมการอื่นๆ

การเริ่มดำรงตำแหน่งของกรรมการ ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้ง

กรณีที่ประธานคณะกรรมการฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ให้รองประธานมีอำนาจในการดำเนินการแทนได้

กรณีที่ประธานนิติบุคคลหมู่บ้านพักอาศัย 33 หรือกรรมการท่านใดลาออกให้ คณะกรรมการนิติบุคคลที่เหลืออยู่สามารถแต่งตั้ง คัดเลือกประธานคณะกรรมการนิติฯ ได้ในที่ประชุมของคณะกรรมการนิติบุคคลโดยใช้เสียงข้างมาก

ข้อ 11 บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการฯ

(1) สมาชิก หรือคู่สมรสตามกฎหมายของสมาชิก หรือ บิดาหรือมารดา หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิก

(2) ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถแล้วแต่กรณี

(3) ตัวแทนของนิติบุคคลจำนวนหนึ่งคน ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นเจ้าของร่วมในกรณีที่แปลงใดมีผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของร่วมหลายคน ให้มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการจำนวนหนึ่งคน

(4) เป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา จัดการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะครบถ้วน

(5) ผู้ที่เป็นกรรมการต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของบ้านถ้าเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ภายในทะเบียนบ้าน หรือผู้อาศัยอยู่ในบ้าน เจ้าของบ้านต้องเป็นผู้รับรอง และต้องมีส่วนรับผิดชอบในกรณีที่รับรองบุคคลที่กล่าว มาข้างต้น ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

(6) การเลือกตั้งกรรมการ ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ให้สิทธิออกเสียงได้บ้านละ ไม่เกินหนึ่งเสียง เท่านั้น

ข้อ 12 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง เมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับการเลือกตั้งอีกได้ ทั้งนี้จะดำรงตำแหน่ง ได้ไม่เกิน 2 วาระ ติดต่อกัน เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่มีมติ เป็นอย่างอื่น

ข้อ 13 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนิติบุคคล

(1) มีอำนาจและหน้าที่ในการออกกฎระเบียบต่างๆ เพิ่มเติม ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่อยู่ใน ขอบเขตของกฎหมาย และข้อบังคับ

(2) มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย เพื่อนำไปปฏิบัติ

(3) มีอำนาจและหน้าที่อนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และเกินจากงบประมาณที่ตั้งไว้ รวมทั้งการใช้จ่ายเงินจากดอกผลของกองทุน ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นต่อนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร รวมทั้ง กำหนดค่าตอบแทนต่อฝ่ายบริหารจัดการนิติบุคคล และเจ้าหน้าที่สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

(4) มีอำนาจและหน้าที่ในการกระทำนิติกรรมในนามนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร กับหน่วยงาน ราชการรัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน และ/หรือบุคคลภายนอก

(5) มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนผู้จัดการนิติบุคคล และผู้ช่วยผู้จัดการนิติบุคคลรวมถึงเจ้าหน้าที่ใน ตำแหน่งต่างๆ ของสำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

(6) มีอำนาจแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อทำการตรวจสอบบัญชีของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามที่ กฎหมายกำหนด และกำหนดค่าตอบแทนให้กับผู้ตรวจสอบบัญชี

(7) มีอำนาจวินิจฉัย และตัดสินปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นและนำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ รับทราบหรือลงมติ ในกรณีที่จำเป็นต้องให้ที่ประชุมลงมติ

ฉบับบังคับนี้ได้ออกทะเล

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร... ๖๖๖๖ ๖๖
- ๗ ก.ย. ๒๕๕๕
แล้วแต่วันที่.....

นายพงศ์สิริ นามักฤทธิ
เลขา. เกษมกิจ

(8) มีอำนาจควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการนิติบุคคล ผู้ช่วยผู้จัดการนิติบุคคล และเจ้าหน้าที่สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับ ตามกฎหมายหรือตามมติที่ประชุมใหญ่ได้มอบหมายไว้

(9) มีอำนาจชี้ขาดการกระทำใดๆ อันจะมีผลต่อสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และการบริหารงานหมู่บ้านที่เป็นการฝ่าฝืนกฎข้อบังคับหรือกฎระเบียบ

(10) มีอำนาจเบิก-ถอนเงินกองทุนเพื่อนำไปใช้ในกิจการตามวัตถุประสงค์ของข้อบังคับได้แต่ต้องได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่ โดยให้ถือเอาเสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม

(11) มีอำนาจระงับการก่อสร้างคัดแปลง ต่อเติม รื้อถอน ที่มีผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

(12) มีอำนาจเพิกถอนบัตรผ่านเข้า-ออก

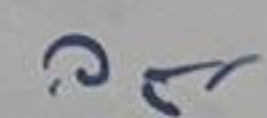
(13) มีอำนาจกำหนดบทลงโทษ

(14) มีอำนาจปิดประกาศรายชื่อสมาชิกที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ

(15) มีอำนาจแจ้งความร้องทุกข์ ฟ้องร้อง ดำเนินคดี หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไป ดำเนินการแทนได้

(16) มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่

(17) มีอำนาจพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในเขตของกฎหมาย และข้อบังคับ

ข้อบังคับ.....จก 14 (5)
ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
- ๘ มี.ค. ๒๕๖๒
แล้วแต่วันที่.....
จำสิบตรี 
(ชัยวัฒน์ แก้วจรัส)

ข้อ 14 ให้กรรมการนิติบุคคลพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ตาย

(2) ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

(3) ได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(4) ตกเป็นคนวิกลจริต หรือสาละสลั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(5) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง กำหนดระยะเวลารักษาการ หลังจากคณะกรรมการชุดปัจจุบันหมด

(6) การลาออกของประธานกรรมการและคณะกรรมการนิติบุคคลให้แสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการหรือคณะกรรมการนิติบุคคลแล้วแต่กรณี และมีการรับรองในที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีโดยมีผลในการลาออกนับแต่วันที่ลงนามในเอกสาร

(7) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออกโดยให้ถือเอาเสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม

(8) กรรมการนิติบุคคลหรือคู่สมรสได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจัดสรรให้บุคคลอื่น

(9) ค้างชำระค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษา และการจัดการสาธารณูปโภค และค่าบริการสาธารณะ ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

(10) ขาดการประชุมติดต่อกัน 3 ครั้ง หรือขาดการประชุมตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

ข้อ 15 ในกรณีที่คณะกรรมการฯพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้เลือกตั้งผู้อื่นแทนได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการนิติฯ โดยใช้เสียงข้างมาก ให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

ข้อ 16 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมของคณะกรรมการถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรปิดประกาศรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ผ่านมารับรองคณะกรรมการแล้วไว้ในที่เปิดเผย สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ข้อ 17 ให้คณะกรรมการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต่ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประธานกรรมการหรือกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน จะนัดเรียกประชุมกรรมการเมื่อใดก็ได้

ฉบับนี้ได้ออกทะเล

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร... ๓๒
- ๗ กย ๒๕๕๕
แล้วแต่วันที่...

นางพวงทิพย์ นามศักดิ์
เลขา. เกษมทิพย์

หมวดที่ 5

ข้อบังคับนี้ได้ออกทะเลียบ
มติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร.....พ.ก.ก. ๖๖
แล้วแต่วันที่..... ๗ กย ๒๕๕๕
นายพงศ์สิริ นามพักตร์
เส เกษมกิจ

การดำเนินงาน บัญชีและการเงิน

ข้อ 18 การดำเนินกิจการภายในนามของ “นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พกษ 33” ให้ปฏิบัติดังนี้

- (1) กรณีเกี่ยวกับเอกสารทั่วไป ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนาม
- (2) กรณีทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ ให้ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีก 2 คน ลงนามร่วมกัน
- (3) การทำนิติกรรมกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงินให้กระทำโดยประธานคณะกรรมการฯ และรองประธานทั้ง 3 คน โดยมีการลงนาม 3 ใน 4 คน ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการฯ 1 คน และรองประธานที่ดูแลในกิจกรรม การปฏิบัติงานนั้นๆ 1 คน และ รองประธานด้านอื่น 1 คน ลงลายมือชื่อ

ข้อ 19 ให้คณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ แล้วแจ้งให้สมาชิกทั้งหมดทราบ อัตราการจัดเก็บค่าใช้จ่าย ดังกล่าวรวมถึงวันเริ่มจัดเก็บ พร้อมทั้งวิธีการ และสถานที่ในการจัดเก็บ โดยให้ระบุไว้ในระเบียบนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ข้อ 20 การแจ้งตามข้อ 19 ต้องระบุค่าปรับตามอัตราที่คณะกรรมการจัดสรร ที่ดินจังหวัดนนทบุรี กำหนด สำหรับกรณีที่สมาชิก ชำระค่าใช้จ่าย ล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด รวมทั้งมาตรการบังคับในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ชำระเงินค่าใช้จ่าย ค้างชำระเงินติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือน และตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

การแจ้งตามวรรคหนึ่งให้แจ้งด้วยว่า หนี้ค้างชำระค่าใช้จ่ายเป็นหนี้บุริมสิทธิในมลูทรัพย์เหนือที่ดิน

จัดสรรของผู้ค้างชำระ

ข้อ 21 ในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายจากสมาชิก ต้องออกหลักฐานเป็นหนังสือให้แก่ผู้ชำระเงินทุกครั้ง และหลักฐานดังกล่าวทุกฉบับต้องมีสำเนา อย่างน้อยหนึ่งฉบับ เก็บไว้ ณ สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หลักฐานตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อของนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร
- (2) วันเดือนปีที่รับเงิน
- (3) ชื่อผู้ชำระเงิน

(4) จำนวนเงินที่รับชำระทั้งตัวเลขและตัวอักษร

(5) ข้อความที่ระบุว่าได้มีการรับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนใดไว้เป็นการถูกต้อง

(6) ชื่อพร้อมลายมือชื่อผู้รับเงิน พร้อมตราประทับ (ถ้ามี)

ข้อ 22 ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ดำเนินการออกระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ใช้บังคับแก่สมาชิก ทั้งนี้เพื่อให้หมู่บ้านจัดสรรมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความเห็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและปลอดภัย บรรลุวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ข้อ 23 เมื่อเริ่มจัดเก็บค่าใช้จ่ายตามข้อ 19 ให้คณะกรรมการ จัดทำบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน แต่ละเดือน เก็บไว้ ณ สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

การจัดทำบัญชีตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายการแสดงงบรายรับ รายจ่าย ตามมาตรฐานหักการบัญชีแบบ งบดุล งบกำไรขาดทุน โดยกำหนดให้วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ้นสุดงวดทางบัญชีของ”นิติบุคคล หมู่บ้านพฤษภา 33”

ข้อ 24 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีรับรองงบดุล และรายรับ รายจ่ายประจำปีโดยผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต และต้องจัดทำงบประมาณการค่าใช้จ่ายของปีถัดไปเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติภายในหก สิบวัน นับจากวันสิ้นสุดงวดทางบัญชี

ข้อ 25 ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร รายงานกิจการ งบดุล บัญชีรายรับ รายจ่าย ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดนนทบุรี ภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นสุดงวดการบัญชีและประกาศรายงาน ดังกล่าว โดยเปิดเผยให้สมาชิกทราบ

ข้อ 26 ในกรณีที่สมาชิก มีความประสงค์จะขอตรวจ หรือสำเนาเอกสารบัญชี หรือรายงานในหมวดนี้ให้ คณะกรรมการ ดำเนินการให้โดยสมาชิกผู้นั้นต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ตามที่จ่ายจริง

ขอรับที่ได้ออกทะเบียน

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร... ๓๓

ณ วันที่... - ๗ ก.ย. ๒๕๕๕

นายพชร กนกนที
เจ้าพนักงานที่ดิน

หมวดที่ 6

ข้อบังคับ..... ๖๐ ๒๘

ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ

แล้วแต่วันที่..... - ๘ มี.ค. ๒๕๖๒

จำสืบทรี

(ชัยวัฒน์ แก้วจรัส)

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

ข้อ 27 สมาชิกมีสิทธิใช้สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะในหมู่บ้านจัดสรร แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการเสียหายต่อการใช้สิทธิของสมาชิกรายอื่น หรือรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อสมาชิกรายอื่น

หากมีกรณีกระทบสิทธิหรือประโยชน์ของสมาชิกตั้งแต่สิบรายขึ้นไป ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรยื่นคำร้องทุกข์หรือเป็นโจทก์ฟ้องแทนสมาชิกได้

ข้อ 28 สมาชิกมีหน้าที่ต้องชำระค่าจ่ายในการบริหาร การจัดการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ เป็นรายเดือนตามอัตรา ตารางรายละเอียด 10 บาท วิธีการ สถานที่ และวัน เวลา ที่คณะกรรมการแจ้งให้ทราบตามข้อ 19

ข้อ 29 สมาชิกต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร ที่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่แล้ว

ข้อ 30 หากสมาชิกชำระเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนตามข้อ 28 ล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด สมาชิกจะต้องชำระค่าปรับไม่เกินร้อยละ สามบาท ต่อเดือนของจำนวนเงินที่ค้างชำระ

หากสมาชิกผู้ใด ค้างชำระค่าใช้จ่ายรายเดือนติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ตัดสิทธิในการรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ ถ้าดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่แล้วให้พ้นตำแหน่งกรรมการทันที

(2) ระงับการให้บริการ งดเก็บขยะ/ปิดประกาศที่บอร์ดประสัมพันธ์หรือการใช้สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะภายในหมู่บ้านจัดสรร

หากสมาชิกผู้ใด ค้างชำระค่าใช้จ่ายรายเดือนติดต่อกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) แจ้งต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ใช้อำนาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของสมาชิก ผู้นั้น จนกว่าจะชำระให้ครบถ้วน

(2) ฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งต่อศาลเพื่อเรียกชำระหนี้ จากสมาชิกผู้นั้น

ข้อ 31 หากสมาชิกผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่ผ่านความเห็นชอบของมติที่ประชุมใหญ่แล้ว อาจถูกระงับสิทธิการใช้สาธารณูปโภคและบริการสาธารณภายในหมู่บ้านจัดสรรตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 32 หากสมาชิกผู้ใด ประสงค์จะโอนสิทธิในที่ดินจัดสรรกับบุคคลอื่น ให้แจ้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรทราบและชำระค่าใช้จ่ายค้างชำระให้เสร็จสิ้นก่อนการโอน

หมวดที่ 7

การประชุมใหญ่

ข้อบังคับนี้ได้จดทะเบียน

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร... นกนก 33

แล้วแต่วันที่... - ๗ ก.ย. ๒๕๕๕

นายพงศ์สิริ อมรทัต
เลขาธิการ

ข้อ 33 “นิติบุคคลหมู่บ้านพฤษภา 33” ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ข้อ 34 การเรียกประชุมใหญ่จะทำได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการเรียกประชุม

(2) สมาชิกจำนวน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอร้องต่อคณะกรรมการ ให้เรียกประชุมใหญ่สามัญโดยให้ระบุหัวข้อการประชุมในหนังสือด้วย หากคณะกรรมการไม่เรียกประชุมภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือจากสมาชิก ให้สมาชิกที่เข้าชื่อกันร้องขอให้มีการประชุม ทำหนังสือแจ้งสมาชิกทั้งหมดเพื่อขอเรียกประชุม หากสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้า ของสมาชิกทั้งหมด มาประชุม ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม และให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นประธานการประชุม เพื่อดำเนินการประชุม และให้คณะกรรมการ ต้องปฏิบัติตามมติของที่ประชุม

ข้อ 35 การเรียกประชุมใหญ่ คณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่สมาชิกทั้งหมด ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน พร้อมทั้งระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม

การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 36 หากสมาชิกมาประชุม ตามความในข้อ 35 ไม่ครบองค์ประชุม ให้คณะกรรมการการเรียกประชุมเป็นครั้งที่ 2 และให้ถือ จำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า หนึ่งในสิบเป็นองค์ประชุม ในกรณี กรรมการเรียกประชุมใหญ่ ตามที่สมาชิกร้องขอ หากสมาชิกมาประชุม ไม่ครบองค์ประชุม กรรมการจะไม่เรียกประชุมครั้งที่ 2 ก็ได้

ข้อ 37 ให้ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานและดำเนินการประชุมใหญ่ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม มติของที่ประชุมใหญ่ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม การนับจำนวนเสียงของสมาชิกให้นับจากการถือครองกรรมสิทธิ์ ในที่ดินแปลงจัดสรร โดยไม่ว่าสมาชิกจะถือครองกรรมสิทธิ์ แปลงที่ดินจัดสรร จำนวนเท่าใดก็ตามในนามเดียว ให้ถือว่าสมาชิคนั้นนับเป็น 1 ราย ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมใหญ่เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 38 สมาชิกอาจมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได้ แต่ผู้รับมอบอำนาจคนหนึ่ง จะรับมอบอำนาจให้ออกเสียงในการประชุมครั้งหนึ่งได้ไม่เกินสามราย

ข้อ 39 การลงมติในที่ประชุมใหญ่ให้ถือเอาเสียงดังนี้

(1) มติของที่ประชุมที่ใช้เสียงเอกฉันท์ของที่ประชุมใหญ่ เฉพาะการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

(2) มติของที่ประชุมใหญ่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 39 (1) ให้ใช้เสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม

ข้อ 40 ในการประชุมใหญ่ครั้งใด ถ้าให้มีการประชุมหรือการลงมติโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับ สมาชิกอาจร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติในการประชุมครั้งนั้นได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ

ข้อ 41 ห้ามมิให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะทั้งหมดหรือบางส่วนให้เป็นสาธารณะ โยชน์หรือให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือนุคคลอื่นเว้นแต่ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จะมีมติให้ดำเนินการได้ และต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดนนทบุรี

ข้อบังคับนี้ได้จดทะเบียน

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร... พ.ศ. ๒๕๕๓

ตั้งแต่วันที่... - ๗ ก.ย. ๒๕๕๕

นายพงษ์สิทธิ์
ประธานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

หมวดที่ 8

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ

ข้อ 42 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับให้กระทำโดยมติที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกและมติเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของ มติที่ประชุมใหญ่ โดยให้ถือเอาเสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม

ข้อ 43 ให้คณะกรรมการนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร ยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกำหนด ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้

- (1) รายงานการประชุม ของที่ประชุม ของที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกที่มีมติให้เปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
- (2) สำเนาข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่

เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี พิจารณาเห็นแล้วว่าถูกต้อง ให้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับไว้ในทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร แล้วบันทึกการจดทะเบียนไว้ในข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงด้วย

หมวดที่ 9

การยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ข้อ 45 เมื่อนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจดทะเบียนจัดตั้งแล้ว ต่อมาที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้คณะกรรมการนิติบุคคลยื่นคำขอจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามแบบที่คณะกรรมการ จัดสรรที่ดินกลางกำหนดต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้

- (1) หนังสือสำคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
- (2) รายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก ที่มีมติให้ยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
- (3) บัญชีที่ดิน อันเป็นสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และทรัพย์สินอื่นของนิติบุคคลหมู่บ้าน

ข้อบังคับนี้ได้จดทะเบียน
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร... 33
ชั่วคราว - ๗ ก.ย. ๒๕๕๕
นายพงศ์สิริ นพรัตน์
เจ้าพนักงานที่ดิน

(4) บัญชีหนี้หรือภาระผูกพันของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และหนังสือยินยอมองเจ้าหนี้ที่ให้ยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ถ้ามี)

(5) หลักฐานการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนที่ดิน อันเป็นสาธารณูปโภคบริการสาธารณะ แบบทรัพย์สินอื่นตาม (3) ไปจัดการดูแลบำรุงรักษา (ถ้ามี)

ข้อ 46 เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี จดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เป็นอันยกเลิก และให้หมายเหตุ การยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร กับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรทั้งสอง ฉบับนี้ให้ตรงกัน

ให้ที่ประชุมใหญ่ ตั้งผู้ชำระบัญชีภายใน สิบสี่วันนับแต่วันที่จดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและให้นำบทบัญญัติแห่งประมวล กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ว่าด้วยบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัดมาใช้บังคับแก่การชำระของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยอนุโลม ทั้งนี้ห้ามมิให้ผู้ชำระบัญชีจำหน่ายที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่ จะมีมติเป็นอย่างอื่นและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จังหวัดนนทบุรี

ผู้ชำระบัญชีต้องจัดการชำระบัญชีของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่แต่งตั้งตามวรรคสอง เว้นแต่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี จะกำหนดเวลาไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 47 ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ รวมทั้งทรัพย์สินของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่เหลือจากการชำระหนี้ ให้ชำระหนี้ ชำระบัญชีโอนที่ดินและทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ นิติบุคคลตามกฎหมายอื่นที่จัดตั้งขึ้น

ข้อบังคับนี้ได้จดทะเบียน

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร.....พิกัด 33
- ๗ ก.ย. ๒๕๕๕
ชดวแต่วันที่.....

นายพงศ์สิริ นพพัฑฒธิ
เจ้าพนักงานที่ดิน